

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5982/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาย พนม สระ ทอง แห้งจิต

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 ทวิ

ในความผิดฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โจทก์
มีหน้าที่นำสืบว่าจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเมื่อโจทก์ไม่นำสืบก็ลงโทษจำเลย
ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก ประกอบมาตรา 72 ทวิ
วรรคสอง ไม่ได้คงลงโทษได้เพียงฐานพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรตาม ป.อ. มาตรา 371.

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันพาอาวุธปืนลูกซองสั้นไปใน
หมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ตามสมควรแก่พฤติการณ์ กับร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ และ
ร่วมกันพรากนางสาว ส.อายุ 16 ปี ไปนจากนาง ล. มารดาเพื่อการอนาจาร โดย
นางสาว ส.ไม่เต็มใจไปด้วย แต่จำเลยใช้อาวุธปืนขู่ว่าจะทำอันตรายชีวิต ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284, 318, 371, 58, 83, 91พระราช

บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2525 มาตรา 4, 9 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3.7 และนำโทษจำเลยที่ 1 ในคดี หมายเลขแดงที่ 2648/2526 ของศาลชั้นต้นมาบวกกับโทษจำเลยในคดีนี้รับของ กลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284 จำคุก 4 ปี มาตรา 318 จำคุก 6 ปี มาตรา 376 จำคุก 10 วัน มาตรา 371 และ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก และ 72 ทวิ วรรคสอง ลงโทษบทหนัก ตามมาตรา 72 ทวิวรรคสอง จำคุก 6 เดือน 20 วัน จำเลยเคยต้องคำพิพากษาในคดี หมายเลขดำที่ 2131/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 2648/2526 ของศาลชั้นต้นจำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 3 ปีจำเลยกระทำความผิด ในคดีนี้อีกภายในเวลา 3 ปี จึงลงโทษซึ่งรอไว้อีก 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 12 ปี 1 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธ ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ปรับ 100 บาท รวมจำคุก 11 ปี 6

เดือน 10 วัน และปรับ 100 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิบของกลาง นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 ทวิ

จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 เพราะต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และฟังว่าจำเลยมีความผิดฐานพาหุึ่งไปเพื่อการอนาจารกับพรากผู้เยาว์ แล้ววินิจฉัยฎีกาโจทก์เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 ทวิ ว่า "...ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือไม่ แม้ตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง จะเป็นบทกฎหมายที่ลงโทษบุคคลใดที่พาอาวุธปืนทั้งมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนดังโจทก์ฎีกาก็ตาม แต่ถ้าหากบุคคลนั้นได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็อาจทำให้การกระทำของบุคคลนั้นไม่เป็นความผิดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว แต่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองกล่าวคือ พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด จึงจะเป็นความผิดตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสาม ซึ่งกรณีของจำเลยก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงรับฟังไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 ทวิ ดังโจทก์ฎีกา การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบหาใช่เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องนำสืบ

ว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดเพราะจำเลยมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
ดังโจทก์ฎีกาไม่ รูปคดีจึงลงโทษจำเลยได้แต่เพียงฐานพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ดังที่
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเท่านั้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับบทลงโทษโดยไม่กำหนด
วรรคมานั้นไม่ถูกต้อง และเห็นสมควรกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่รูปคดีด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284
วรรคแรก จำคุก 2 ปี มาตรา 318 วรรคสาม จำคุก 3 ปีร่วมกับโทษตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 100 บาท ตามมาตรา
376 จำคุก 10 วัน รวมจำคุก 5 ปี 10 วันปรับ 100 บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(วิฑูรย์ ตังตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>